番禺区化龙镇山门村榄场街15号对开路段处“10·11”一般道路交通事故调查报告

2021年10月11日16时00分，李子银驾驶粤AGR373号重型自卸货车（该车辆登记在广州腾亿达运输业有限公司（以下简称“腾亿达公司”）名下）在广州市番禺区化龙镇山门村榄场街由东往西方向行驶，当行驶至山门村榄场街15号对开路段时与一名行人发生碰撞，造成行人受伤的交通事故。伤者经送医院救治，于2021年10月15日10时治疗无效死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等责任的一般道路交通事故，且腾亿达公司10%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、化龙镇人民政府有关人员组成的“10·11”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），邀请了南沙区应急管理局派员参与，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过

现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年10月11日，李子银（腾亿达公司正式雇佣的驾驶员）根据腾亿达公司安全主管黄学雷的工作安排进行运输石子作业。当天上午9时27分，李子银驾驶粤AGR373车重型自卸货车在石碁海傍村停车场出车前往位于大龙街东怡工地的卸载点察看现场，随后开往化龙镇山门村南逢农场附近开始装载石子。11时29分装载完毕后开往卸载点进行卸载。至当天下午15时20分，李子银驾驶粤AGR373车重型自卸货车在装载点和卸载点共往来运输卸载了3次。后当车辆到达装载点准备第四次装载期间，李子银接到腾亿达公司车队长李开发通知，要求将该车辆开往番禺区石碁镇市莲路沙涌村恒远维修厂进行二级维护。李子银驾驶粤AGR373车重型自卸货车在番禺区化龙镇山门村榄场街由东往西方向行驶。至16时00分，当该车辆行驶至山门村榄场街15号对开路段时，与行人肖丽琼发生碰撞后碾压，造成肖丽琼受伤。伤者经送医院救治无效，于2021年10月15日10时死亡。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第440113120210000336

号）、《劳动合同》复制件、询问笔录）

（二）事故应急处置情况

1.2021年10月11日16时03分，110指挥中心接警，报警人称于番禺化龙镇山门村与梅山村交界处发生一起泥头车与行人的交通事故。

2.16时07分区交警大队五中队民警出警处置，于16时27分到达现场，顺利完成现场处置工作，随后按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单、接报经过复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：肖丽琼，女，51岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为肖丽琼符合巨大钝性暴力作用致双侧股动脉损伤合并失血性休克死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字[2021]041号））

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区交警大队和化龙镇人民政府主要领导带领镇运行指挥中心、交警中队等负责人到场现场复勘；二是番禺区应急管理局、番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、化龙镇人民政府成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；三是组织事故处理，进行事故现

场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；四是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2021年11月5日，腾亿达公司给死者家属预付丧葬费6.38万元。

（证据材料：现场复勘情况表、道路交通事故损害赔偿凭证（[2021]第44011312021000336号）等复制件）

（五）事故直接经济损失情况

鉴于腾亿达公司给死者家属预付丧葬费6.38万元，其它费用正通过司法程序确定。

（证据材料：道路交通事故损害赔偿凭证：（[2021]第44011312021000336号））

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤AGR373号重型自卸货车，车主：腾亿达公司，使用性质：货运，品牌型号：乘龙牌LZ3310H5FB，核载2人，实载1人。行驶证注册登记日期：2020年12月25日，检验有效期至：2021年12月，交强险有效期至2021年11月27日。机动车状态：正常。于2021年01月05日取得由广州市南沙区交通管理总站核发的道路运输证，证号：粤交运管穗字440100062591号。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单、道路运输证等复制件）

（二）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 AGR373 号重型自卸货车	1. 该车外部轮廓：876cm×255cm×345cm; 2. 车辆前部离地 70cm-75cm, 由左往右 30cm-100cm 处，即车辆前护杆底部缘边有轻微碰刮痕。

（道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 44011312021000033 6 号）复制件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	其他
粤 ADZ880 号重型自卸货车	合格	合格	不合格	--

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20211000003 号）

（四）事故车辆驾驶人情况

李子银，男，47 岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2017 年 04 月 01 日，有效期至：2023 年 04 月 01 日止，准驾车型：B2。从业资格：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至 2026 年 01 月 07 日。

（证据材料：驾驶人身份证、驾驶证、经营性道路货物运输驾驶员从业资格证、驾驶人信息查询结果单复制件）

（五）驾驶人员测试情况

事发后，经办民警对李子银呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果酒精含量 0mg/100mL(BAC)。

（证据材料：道路交通事故现场勘查笔录、酒精含量测试报告（仪器编号 UYU301944、报告编号 244）复制件）

（六）事故道路情况

1. 道路基本情况

事故位置为广州市番禺区化龙镇山门村榄场街15号对出路段，现场道路情况为东西走向双向两车道（两板水泥路），标线模糊，道路左侧为厂房侧门，道路右侧为围蔽板。该位置以西约 10 米处为 T 字交叉口。

2. 交通设施情况

现场至上游约 370 米处为东西走向路段，上游约 370-420 米处为北往西转弯路段，上游约 420 米至 500 米处为南北走向路段，现场至上游 500 米路段两侧有厂企（含出入口）及农作物区域（路侧多为杂草），水泥路面（两板水泥路），路面标线模糊。以西约 10 米处为 T 字交叉口，分别往北、往南通行，单幅水泥路面，无标志标线，交叉口西侧为农作物区域与路面存在约两米多的高差，下游路段两侧部分为厂企（含出入口）及农作物区域（路侧多为杂草）。

3. 设施合理性分析

（1）化龙镇山门村榄场街 15 号对出路段：对向可跨越车行道标线模糊；东往西方向无限速标志、交叉路口标志。

（2）化龙镇山门村榄场街 15 号对出路段以西约 10 米交叉口南北走向路段：东北角绿化遮挡视线；交叉口南、北进口路

段无限速标志及交叉路口标志；交叉口无凸面镜；交叉口水泥路面与路肩存在明显高差；交叉口西侧无隔离防护设施。

截止2022年1月13日，化龙镇山门村榄场街15号对出路段已完善相关设施；化龙镇山门村榄场街15号对出路段以西约10米交叉口南北走向路段已解决东北角绿化遮挡视线、交叉口水泥路面与路肩存在明显高差的问题。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

(七）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1.李子银驾驶机动车时没有按照操作规范安全驾驶，文明驾驶，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]的规定，是造成此事故发生的同等原因；肖丽琼通过没有人行横道的机动车道时，没有观察来往车辆在确认安全的情况下直行通过，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条[②]的规定，是造成此事故发生的同等原因。

2.根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[③]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第

---

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

②《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条规定：“行人横过机动车道，应当从行人过街设施通过；没有行人过街设施的，应当从人行横道通过；没有人行横道的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后直行通过，不得在车辆临近时突然加速横穿或者中途倒退、折返。”

③《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

（二）项[①]的规定，李子银承担此事故的同等责任，肖丽琼承担此事故的同等责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第44011312021000336号））

（八）事故单位情况

腾亿达公司，于2020年09月09日取得广州市南沙经济技术开发区行政审批局核发的营业执照，编号：S1012020040118；统一社会信用代码：91440101MA9UTHXH4R，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广州市南沙区大岗镇庙青村广珠路437号201房（仅限办公），法定代表人：陈建钊，注册资本：壹仟万元（人民币），成立日期：2020年09月09日，营业期限：2019年09月09日至长期，经营范围：道路运输业。于2020年11月17日取得了广州市南沙区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100135656号，证件有效期：2020年11月17日至2024年12月31日，经营范围：普通货运；地址：广州市南沙区大岗镇庙青村广珠路437号201房。于2021年02月25日取得了广州市南沙区城市管理局核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（南沙）陆运字〔2021〕4号，有效期至2022年2月24日。该公司名下共有营运车辆30辆。

---

①《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定：“……（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；……”

该公司履行安全生产管理职责情况如下：1.建立安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；2.建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实；3.建立安全生产领导小组，组织开展企业安全生产标准化建设；4.制定《安全生产培训和教育学习管理制度》，对从业人员进行安全生产教育和培训；5.建立《安全生产费用提取和使用管理制度》，保障安全生产资金、物资的投入保障力度；6.建立《事故隐患排查与治理制度》，推进事故隐患排查治理工作，并对隐患进行分级管理.7.制定《卫星定位装置安装使用及动态监控管理规定》，配备专人负责管理，对营运车辆实行24小时实时监控。

2020年10月11日至2021年10月11日期间，腾亿达公司名下车辆违法情况表：

车牌号码	违法次数
粤AHE571	0
粤AGD201、粤AHA996、粤AGD671、粤AGV057	1
粤AGP613、粤AHX971	3
粤ABQ948、粤AGA116、粤AHW305、粤AHH522、粤AHX681	4
粤AHB888、粤AHZ235、粤AHE132、粤AHF028、粤AHN030	5
粤AGR193、粤AHR112、粤AGK663	6
粤AHK920、粤AHS316	7
粤AGM931、粤AGS929、粤AHS932	8

粤 AHD960	9
粤 AGL577、粤 AHP257	10
粤 AHB365	11
粤 AGR373	12

4 辆车违法信息 10 条以上，占经营性道路运输车辆总数（30 台）比例为 13.3%，超过 5%。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证（运输）》、运输车辆违章情况核查表）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，10 月 11 日事故发生路段的当班勤务管理情况如下：

1.1 班勤务：08 时 30 分至次日 17 时 30 分，分别由民警张琼斌、苏勇球驾驶粤 A4119 警车巡逻执勤其中查处货车违法 3 宗，超载 4 辆，违停 21 张。

2.2 班勤务：08 时 30 分至次日 08 时 30 分，由陈志运、梁炳根，驾驶粤 A9651 警车负责辖区（兴业大道、金山大道、化龙镇、新造镇的管理和接处警工作（巡逻 42.1 公里）。

上述两班执罚车辆均为重型大货车，检查大客车 4 辆，检查危化车 3 辆，检查处罚违法车辆，查扣五类车 26 辆；陈锦超负责处理交通事故。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队五进宣传员每月不定期至辖区、相关企业

进行交通安全宣传，授课，派发传单。其中，10月4、5、6、7日一连4天晚上到辖区餐饮企业开展交通宣传。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

经调查认定，李子银驾驶机动车时没有按照操作规范安全驾驶，文明驾驶；肖丽琼通过没有人行横道的机动车道时，没有观察来往车辆在确认安全的情况下直行通过，上述两方原因导致本起事故发生。

（二）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，该起事故是一起一般道路交通责任事故。

四、事故单位存在问题

腾亿达公司，违反了《安全生产法》第四十一条第二款[①]规定，未将事故隐患排查治理情况如实记录。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）单位的处理建议（1个）

腾亿达公司，依据《安全生产法》第九十七条第（五）项[②]

---

①《安全生产法》第四十一条第二款规定：“……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；……”

②《安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（四）未将

规定，建议由南沙区交通运输局依法给予其行政处罚。

（二）建议由企业给予内部问责处理的人员（3人）

1.黄学雷，群众，腾亿达公司安全第一责任人，未建立安全风险分级管控制度，未将事故隐患排查治理情况如实记录，建议由腾亿达公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.李开发，群众，腾亿达公司车队长，近1年企业车辆违章记录多，对驾驶员教育培训工作不到位，未将事故隐患排查治理情况如实记录，建议腾亿达公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

3.梁演年，群众，腾亿达公司安全员，近1年企业车辆违章记录多，对驾驶员教育培训工作不到位，未将事故隐患排查治理情况如实记录，建议由腾亿达公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）涉事泥头车企业属地交通运输管理部门要加强普运行业监管工作，督促管辖货运企业落实安全生产主体责任，按

事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；……”

规定做好车辆技术管理、安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，开展安全隐患排查整治，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作。事故发生地行业主管部门要依据《广东省货运行业乱象专项整治工作方案》加强重点货运源头监管，督促货源单位加强司机、计重员、装载员培训和管理，对不按规定进行装载培训、登记记录的，要依法严肃处理。对不按车辆限重配载的违法行为，移交属地交通执法部门严格依法查处。

（二）番禺区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分;加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质等情况开展自查自纠，加强安全驾驶教育培训，提高司机的安全驾驶意识，严格落实企业主体责任。

（三）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客一危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安

全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。其中，番禺区石碁镇人民政府须针对化龙镇山门村榄场街15号对出路段以西约10米交叉口南北走向路段交通设施尚未完成整改的问题，即交叉口南、北进口路段需增设限速标志及交叉路口标志、交叉口需增设凸面镜、交叉口西侧需增设隔离防护设施，尽快完成整改，消除隐患。

（四）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：　番禺区化龙镇山门村榄场街15号对开路段处“10·11”一般道路交通事故调处理组成员同意结案签名表

番禺区化龙镇山门村榄场街15号对开路段“10·11”一般道路交通事故调查处理组

2022年1月19日